

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 835 del 13/12/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE VIGILANZA N° 89 del 13/12/2023

OGGETTO:

Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, c. 2 e art. 14 bis della Legge n° 241/1990. Forma semplificata modalità asincrona per una *“Richiesta di SCIA ai sensi dell’art.45 (ex art.87-bis) del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i., per l’installazione di SRB Vodafone Italia SpA su infrastruttura preesistente di proprietà Inwit S.p.A., esistente c/o Bivio Squillace, Fg.33 P.lla 95.*

Determinazione conclusiva, con parere favorevole, della Conferenza di Servizi decisoria.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA

Premesso che:

L’Azienda Vodafone Italia Spa, ha trasmesso a questo Ente un progetto, con Codice SUAP 656, denominato *“Richiesta di SCIA ai sensi dell’art.45 (ex art.87-bis) del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i., per l’installazione di SRB Vodafone Italia SpA su infrastruttura preesistente di proprietà Inwit S.p.A., esistente c/o Bivio Squillace, Fg.33 P.lla 95.*

- l’allegato progetto è stato redatto dall’ing. Maria Chiara Vita, con studio in Rende (CS);

Considerato che con nota Prot. ° 4498, del 2/8/2023 è stata indetta la Conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell’ ex art. 14, c. 2 e smi, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, per l’acquisizione dei pareri necessari all’approvazione dell’intervento di un *“Richiesta di SCIA ai sensi dell’art.45 (ex art.87-bis) del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i., per l’installazione di SRB Vodafone Italia SpA su infrastruttura preesistente di proprietà Inwit S.p.A., esistente c/o Bivio Squillace, Fg.33 P.lla 95.*

Preso atto dei pareri espressi dai vari Enti/Amministrazioni:

1. Parere Paesaggistico Favorevole da parte della Provincia di Catanzaro – Settore Tutela Ambientale, Paesaggistica ed Urbanistica – Servizio Paesaggistica, acquisito al protocollo dell’Ente in data 12.12.2023, prot. 7200;
2. Parere Favorevole vincolante ex art. 146 comma 5 del D.Lgs. n° 42/2004, della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone, acquisito al protocollo dell’Ente in data 5.12.2023 al prot. n° 7042;
3. Valutato acquisito l’assenso, senza condizioni, dell’ARPACal - Dip. CZ - Servizio Tematico Radiazioni e rumore/Laboratorio, che non si è espressa in merito e non ha presentato proprie determinazioni;

Valutata e considerata la dichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dai progettisti della società Vodafone Spa sulla non assoggettabilità dell’opera posta in essere alla normativa antisismica, presente sul portale SUAP ed acquista agli atti;

Considerato il verbale n° 1 del 12/12/2023, allegato alla presente determinazione, redatto dal Responsabile del Procedimento, si ritiene concluso l’iter della Conferenza medesima in modo favorevole in quanto è stato verificato che nessun Ente e/o Amministrazione coinvolti abbia espresso il proprio motivato dissenso;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di approvare, come approva, il verbale n° 1 del 12/12/2023, redatto dal Responsabile del Procedimento, con il quale si ritiene concluso l'iter della Conferenza medesima in modo favorevole poichè è stato verificato che nessun Ente e/o Amministrazione coinvolti abbia espresso il proprio motivato dissenso;
2. di concludere con esito favorevole la conferenza di servizi decisoria ex art 14, comma 2, Legge n° 241/1990 per l'intervento di un un *"Richiesta di SCIA ai sensi dell'art.45 (ex art.87-bis) del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i., per l'installazione di SRB Vodafone Italia SpA su infrastruttura preesistente di proprietà Inwit S.p.A., esistente c/o Bivio Squillace, Fg.33 P.lla 95.*
3. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs n° 267/2000;
4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio di questo Ente per 30 giorni consecutivi;
5. di disporre che gli atti inerenti il procedimento siano depositati presso l'Ufficio del Settore Vigilanza del Comune di Squillace, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA
f.to (Alessandro Consolo)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. – Cod. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Vigilanza
(Alessandro Consolo)